

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065215-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL

IMPETRANTE: GILVAN GAMA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 22ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. EXTEMPORANIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESERTO. ENUNCIADO Nº 19 DAS TRS-RJ. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5065215-23.2024.4.02.5101

510014181258 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065215-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO PIMENTEL

IMPETRANTE: GILVAN GAMA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 22ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

O impetrante requereu, na inicial [evento 1, INIC1], o benefício da gratuidade de justiça, anexando a pertinente declaração de hipossuficiência [evento 1, DECL7] e ficha financeira [evento 1, CHEQ5].

Indeferida a gratuidade, foi intimados no [evento 3, DESPADEC1] a efetuar o preparo em até 48h (quarenta e oito horas) sem o que o remédio constitucional restaria deserto.

Diante disto, informou conhecimento do despacho e requereu o andamento do feito, sem o recolhimento das custas.

VOTO

Assim colocado, tal como se encontra, afigura-se deserto nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica a regra do art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando a ausência do preparo, tenho por não atendidas as determinações dos artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, o que impor o reconhecimento da deserção.

Nesse rumo, impõe-se o não conhecimento do remédio constitucional, nos termos do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *verbis*: "Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição".

Precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal (Processo nº 5087155-78.2023.4.02.5101, relator Juiz Federal ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, julgamento em 13/09/2023), assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. extemporaniedade. impossibilidade. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESERTO. ENUNCIADO Nº 19 DAS TRS-RJ. NÃO CONHECIMENTO."

Tal o contexto, **VOTO** no sentido de **NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA**. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. **Intimem-se**. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem.

5065215-23.2024.4.02.5101

510014181256 .V3